

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/4506/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לקצבת אזרח ותיק לנכה), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 251. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 251 –

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "גמלה נוספת לנכה", במקום "להפרש שבין קצבת נכות וסכום קצבת אזרח ותיק" יבוא "לקצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילולא הגיע לגיל פרישה";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק, או מבוטח שלאחר שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק נגרמה לו נכות, וסכום קצבת האזרח הוותיק שהוא זכאי לה נמוך מסכום קצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילולא הגיע לגיל פרישה, זכאי לקצבת האזרח הוותיק בצירוף גמלה נוספת לנכה (בסעיף זה – קצבת אזרח ותיק לנכה); קצבת האזרח הוותיק לנכה תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת הנכות.";

(3) סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים.

דברי הסבר

לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, אזרח ותיק שקיבל קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק, וקצבת האזרח הוותיק נמוכה יותר מקצבת הנכות שקיבל, יהיה זכאי לתוספת לקצבת האזרח הוותיק, שסכומה ההפרש בין הקצבאות, ונקבע כי עם עדכונה של קצבת הנכות יעודכן גם סכום התוספת, ואולם תוספות שניתנו בשנים האחרונות לקצבת הנכות לא שולמו במלואן למי שכבר החל לקבל קצבת אזרח ותיק. נוסף על כך, אזרחים ותיקים שהפכו לנכים אינם זכאים לכל תוספת לקצבת האזרח הוותיק.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

לפיכך, מוצע לקבוע כי מבוטח שהגיע לגיל פרישה כשהיה זכאי לקצבת נכות או מבוטח שנגרמה לו נכות רק לאחר שהגיע לגיל הפרישה, תשולם לו קצבת אזור ותיק בגובה של קצבת נכות שהייתה משתלמת לו אילולא היה בגיל הפרישה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי (פ/4412/25), על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/4437/25) ועל ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4468/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באדר ב' התשפ"ד (01.04.2024)